



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Firman Setya, S.E.**, bertempat tinggal di di Jl. Pasar Kaler No.45, RT/RW.002/001, Kelurahan Pasiwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat., sebagai ----- **Penggugat I;**

2. **Widi Wulandari**, bertempat tinggal di Jl. Pasar Kaler No.45, RT/RW.002/001, Kelurahan Pasiwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat., sebagai ----- **Penggugat II;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Robby Nur Falah, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum VERITAS YUSTISIA LAW FIRM, yang berkedudukan di Jl. Adhiyaksa No.1 Ruko Buah Batu Tower E, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat;**

Lawan:

Wawan Setiawan, S.E., bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai ----- **Tergugat I;**

Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon, berdomisili di Jl. Cisaranten Kulon No.127, Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai ----- **Turut Tergugat I;**

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Kantor Kecamatan Arcamanik, berdomisili di Cisaranten Kulon No.1,
Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik,
Kota Bandung, sebagai ----- **Turut Tergugat II**;

Kantor Kecamatan Bojongsoang, berdomisili di Jl. Cikoneng No.20,
Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang,
Kabupaten Bandung, sebagai ----- **Turut Tergugat III**;

Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, berdomisili
di Jl. Soekarno-Hatta No.586, Kelurahan Sekejati,
Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat,
sebagai ----- **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Februari 2026 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi menikah dengan Almarhumah Euis Lisnawati alias Euis Linawati dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Sandy Sudiana Sobana bin Ena Sobana (Anak kandung laki-laki)
 - b. Firman Setya S.E. bin Ena Sobana (Anak kandung laki-laki)
 - c. Widi Wulandari binti Ena Sobana (Anak kandung perempuan)
2. Bahwa Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi telah meninggal dunia pada Tanggal 13 April 2005 sedangkan Euis Lisnawati alias Euis Linawati telah meninggal dunia pada Tanggal 30 November 2018.



3. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi dan Euis Lisnawati alias Euis Linawati, Ahli Waris yang berhak atas harta peninggalan berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg Tanggal 07 November 2023 yaitu:
 - a. Sandy Sudiana Sobana bin Ena Sobana (Anak kandung laki-laki)
 - b. Firman Setya S.E. bin Ena Sobana (Anak kandung laki-laki)
 - c. Widi Wulandari binti Ena Sobana (Anak kandung perempuan)
4. Bahwa Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi memiliki tanah di Kelurahan Cisaranten Kulon berdasarkan Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir No.1444 Persil 62 seluas $\pm 14.910\text{m}^2$ (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan Persil 63 seluas $\pm 1.500\text{m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Sobana bin Sobandi yang berlokasi di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Rumah Warga dan Tanah Kosong
 - b. Batas Timur : Rumah Warga dan Tanah Kosong
 - c. Batas Barat : Susukan Jangkung
 - d. Batas Selatan : Jalan Houkeri
5. Bahwa kemudian Para Penggugat melakukan pengurusan sebagian tanah milik Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi dalam bentuk proses sertifikasi melalui program PTSL dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi dari Turut Tergugat I berdasarkan pengakuan dan penegasan hak bekas tanah milik adat sesuai Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir No.1444 atas nama Sobana bin Sobandi.
6. Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku, Turut Tergugat I merekomendasikan 12 (dua belas) bidang tanah untuk diajukan sertipikat melalui program PTSL pada Tahun 2016.



7. Bahwa dari 12 (dua belas) permohonan sertipikat melalui program PTSL, Turut Tergugat IV menerbitkan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik pada Tahun 2017 setelah Para Penggugat melakukan pemasangan plang tanda kepemilikan di lokasi bidang tanah disertai dengan pengumuman selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada keberatan dari pihak manapun.
8. Bahwa salah satu Sertipikat Hak Milik yang terbit adalah Sertipikat Hak Milik No.11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017, NIB 13011, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, seluas 314m² tercatat atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari dengan batas-batas saat ini berupa:
 - a. Batas Utara : Jalan Permata Bumi III
 - b. Batas Timur : Jalan Permata Bumi IX
 - c. Batas Barat : Susukan Jangkung
 - d. Batas Selatan : Rumah Warga
9. Bahwa setelah Turut Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.11052 pada Tahun 2017, kemudian pada Tahun 2018 Tergugat datang dan mengklaim sebagai pemilik bidang tanah a quo berdasarkan Sertipikat Hak Milik Kabupaten Bandung No.1555, Surat Ukur Nomor 9080/1983, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung seluas 300m² tercatat atas nama Wawan Setiawan.
10. Bahwa Para Penggugat telah menguasai bidang tanah a quo sejak Tahun 2005 dengan cara ditanami berbagai macam tanaman kebun oleh penggarap yang ditunjuk oleh Ahli Waris Sobana bin Sobandi dan Para Penggugat telah membangun pondasi keliling pada Tahun 2016 tanpa pernah ada keberatan dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan objek bidang tanah a quo kepada pihak manapun, apalagi kepada Tergugat.
12. Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa mengklaim dan melakukan pengukuran ulang untuk pemekaran Sertipikat pada bidang tanah milik Para Penggugat sehingga terbit Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018.
13. Bahwa pemekaran Sertipikat Hak Milik No.1555 menjadi Sertipikat Hak Milik No.11210 berdasarkan Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018 sangat merugikan Para Penggugat karena menjadikan Sertipikat Para Penggugat tumpang tindih dengan Sertipikat Tergugat.
14. Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat melakukan upaya hukum Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dengan Nomor Perkara 144/G/2020/PTUN.BDG jo 177/B/2021/PT.TUN.JKT jo 187K/TUN/2022 dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima karena menunggu hasil Putusan Perdata dari Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa dalam proses Peradilan Perkara TUN tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Jual Beli antara Tergugat dengan pemilik tanah yaitu Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan dengan Surat Kuasa Jual Mutlak yang digunakan oleh penerima kuasa yaitu Dudung Abdullah.
 - b. Luas tanah yang tertera pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, S.H. selaku PPATS Kecamatan Buah Batu dan Sertipikat Tergugat yaitu

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 300m² tidak sesuai dengan kondisi fisik bidang tanah yaitu seluas 314m².

- c. Batas-batas tanah yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Tergugat berbeda dengan batas-batas fisik bidang tanah a quo, perbedaan fatal terletak pada Batas Barat Sertipikat Hak Milik Tergugat yaitu Tanah Sardia sedangkan pada fisik bidang tanah a quo yaitu Susukan Jangkung (Selokan tinggi) yang merupakan batas alam.

16. Bahwa Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya selaku pemilik dari Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1447 yang menjadi alas hak dari sertipikat Tergugat, merupakan Kakak Kandung dari Almarhum Ena Sobana (Ayah dari Para Penggugat) yang bertetanggan dengan Para Penggugat.

17. Bahwa Kuasa jual Mutlak antara Sardia bin Kutjo Sobandi sebagai pemberi kuasa dengan Dudung Abdullah sebagai penerima kuasa, yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 adalah tidak sah karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Kesalahan identitas berupa umur dari Sardia bin Kutjo Sobandi yang seharusnya pada tanggal 15 Januari 1997 berusia 19 Tahun namun pada Surat Kuasa Jual Mutlak tertera 31 Tahun dan Sardia bin Kutjo Sobandi tidak pernah berprofesi sebagai petani.
- b. Tidak sesuainya tanda tangan Sardia bin Kutjo Sobandi yang tertera pada Surat Kuasa Jual Mutlak dengan tanda tangan asli dari Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya.
- c. Tidak sesuainya objek kuasa jual dengan Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1447 milik Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya, bahwa luas objek kuasa jual Persil 61 adalah seluas ±1,786ha (satu koma tujuh delapan enam hektare) sedangkan pada Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1447 atas nama Sardia bin Sobandi pada Persil 61 hanya tertera seluas $\pm 1,161$ ha (satu koma satu enam satu hektare).

18. Bahwa pada faktanya Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya tidak pernah mengenal apalagi memberi kuasa kepada Dudung Abdullah.

19. Bahwa pada faktanya Dudung Abdullah tidak pernah bertemu dengan Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya.

20. Bahwa Dudung Abdullah menyatakan Surat Kuasa Jual Mutlak Tanggal 15 Januari 1977 dan Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 adalah tidak sah.

21. Bahwa Kuasa Jual Mutlak Tanggal 15 Januari 1977 antara Sardia bin Kutjo Sobandi sebagai pemberi kuasa dengan Dudung Abdullah sebagai penerima kuasa, melanggar *asas nemo dat quod non habet* sehingga Surat Kuasa Jual Mutlak tersebut dapat dikatakan tidak sah, atau setidaknya batal demi hukum.

22. Bahwa menjadi jelas Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 adalah tidak sah karena dibuat berdasarkan Surat Kuasa Jual Mutlak Tanggal 15 Januari 1977 yang tidak sah, selain itu luas dan batas-batas tidak sesuai dengan fisik bidang tanah a quo.

23. Bahwa Tergugat dapat dikategorikan sebagai pembeli tidak beriktikad baik karena pembelian tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati seperti tidak melakukan konfirmasi/penelusuran secara langsung kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya dan tidak melakukan pengecekan terhadap fisik bidang tanah baik luasan maupun batas-batas tanah.

24. Bahwa lokasi bidang tanah Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya sesuai dengan Letter C Kelurahan

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisaranten Kulon, Kohir 1447 Persil 61 yang sebenarnya terletak di sebelah selatan Jl. Houkeri dengan jarak $\pm 170\text{m}$ dari objek bidang tanah a quo.

25. Bahwa sudah semestinya Sertipikat Hak Milik No.11210 atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 yang dijadikan dasar untuk penerbitan Sertipikat adalah tidak sah dan Tergugat melakukan pengukuran ulang dalam rangka pemekaran pada bidang tanah milik Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., Widi Wulandari yang telah diterbitkan Sertipikat berdasarkan Surat Ukur yang terbit terlebih dahulu.
26. Bahwa fisik bidang tanah a quo telah dibangun oleh Para Penggugat sejak Mei Tahun 2024 dengan sebelumnya memberikan kompensasi kepada penggarap atas jasanya merawat tanah Ahli Waris Sobana bin Sobandi dan membayar kontribusi pembangunan lingkungan kepada pengurus Rukun Tetangga setempat tanpa ada keberatan dari Tergugat.
27. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, hal ini menunjukkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan bertentangan dengan hukum dan keadilan.
28. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
29. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat atas upaya mengklaim dan menguasai objek bidang tanah a quo secara sepihak sangat merugikan Para Penggugat yang menimbulkan kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari dan/atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari;

Apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 kurang lebih kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp.50.000.000,- / tahun (lima puluh juta rupiah per tahun) yaitu berupa biaya sewa lahan dengan jangka waktu 8 tahun sehingga total kerugian Materiil adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

B. Kerugian Immateriil

Merupakan kerugian tidak berwujud yang secara nyata dirasakan oleh Para Penggugat yang sulit dihitung dengan nilai rupiah berupa rasa cemas, tekanan batin, trauma psikologis, dan rusaknya reputasi karena harus berurusan dengan proses hukum, apabila diperhitungkan maka total kerugian Immateriil yang harus ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

30. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti Otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR adalah cukup beralasan sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi dan Almarhumah Euis Lisnawati alias Euis Linawati berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg Tanggal 07 November 2023.
3. Menyatakan Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari sebagai pemilik yang sah atas objek tanah yang terletak di Jl. Permata Bumi III / Permata Bumi IX, RT 06 / RW 03, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017, NIB 13011, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, seluas 314m² tercatat atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari dengan batas-batas saat ini berupa:
Sebelah Utara : Jl. Permata Bumi III
Sebelah Timur : Jl. Permata Bumi IX
Sebelah Barat : Susukan Jangkung
Sebelah Selatan : Rumah Warga
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan melakukan pengukuran untuk pemekaran Sertipikat Hak Milik No.1555 Desa Cisaranten Kulon pada tanah milik Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



5. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, S.H. selaku PPATS Kecamatan Buah Batu, saat ini dalam penguasaan dan pengelolaan Turut Tergugat III.
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.11210, Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018, NIB 13818, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yang merupakan hasil pemekaran Sertipikat Hak Milik No.1555, Surat Ukur Nomor 9080/1983, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung seluas 300m² tercatat atas nama Wawan Setiawan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Para Penggugat senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kerugian Materiil dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kerugian Immateriil.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu Robby Nur Falah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2026, akan tetapi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut



Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2026, tanggal 6 Maret 2026, dan tanggal 8 April 2026 dan untuk Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Sidang Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg, tanggal 9 Maret 2026 (Melalui Media Massa/Koran Gala terbit tanggal 9 Maret 2026) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran dari Tergugat tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, sehingga persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg Tanggal 07 November 2023, bertanda P - 1;
2. Fotocopy Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir No.1444 Persil 62 seluas $\pm 14.910\text{m}^2$ (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan Persil 63 seluas $\pm 1.500\text{m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Sobana bin Sobandi yang berlokasi di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, bertanda P - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017, NIB 13011, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, seluas 314m² tercatat atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Sudiana Sobana, FirmanSetya S.E., dan Widi Wulandari, bertanda P - 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Pengurus lahan yang bernama Tatang Saeful Hayat, bertanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Penggarap yang bernama Isah, bertanda P - 5;
6. Fotocopy Putusan Nomor Perkara 144/G/2020/PTUN.BDG Jo 177/B/2021/PT.TUN.JKT Jo 187K/TUN/2022, bertanda P - 6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya, bertanda P - 7;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Dudung Abdullah, bertanda P - 8;
9. Fotocopy KTP Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya, bertanda P - 9;
10. Fotocopy Foto Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya sedang membuat Surat Pernyataan, bertanda P - 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya, bertanda P - 11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pembangunan, bertanda P - 12;
13. Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN tertanggal 11 Juni 2024, bertanda P - 13;
14. Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN kontribusi pembangunan tertanggal 20 Agustus 2024 terkait pembangunan 2 (dua) unit rumah di tanah milik Sobana bin Sobandi seluas 314m² dengan dasar Sertipikat No. 11052 yang terletak di Jl. Permata Bumi III/Permata Bumi IX, RT 06 RW 03, bertanda P - 14;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Gambar Aplikasi Sentuh Tanahku milik Badan Pertanahan Nasional, bertanda P - 15;
16. Fotocopy Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1447 Persil 61 S.IV dan 87, bertanda P - 16;
17. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan tertanggal 6 Nopember 2023, bertanda P - 17;
18. Fotocopy SPPT PBB dan Pembayaran PBB atas objek a quo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11052, bertanda P - 18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Desa Jati Endah No.106/Ds/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, bertanda P - 19;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.11056/ Cisaranten Kulon berdasarkan alas hak Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1444 terletak di Jl. Houkeri IV, bertanda P - 20;
21. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.11053/ Cisaranten Kulon berdasarkan alas hak Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1444 terletak di Jl. Permata Bumi IX, bertanda P - 21;
22. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.11054/ Cisaranten Kulon berdasarkan alas hak Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1444 terletak di Jl. Permata Bumi III, bertanda P - 22;
23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11055/ Cisaranten Kulon berdasarkan alas hak Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1444 terletak di Jl. Permata Bumi IX, bertanda P - 23;
24. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11057/ Cisaranten Kulon berdasarkan alas hak Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1444 terletak di Jl. Houkeri III, bertanda P - 24;
25. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11063/ Cisaranten Kulon berdasarkan alas hak Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1444 terletak di Jl. Permata Bumi III, bertanda P - 25;

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 29 Mei 2023, bertanda P - 26;
27. Fotocopy Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Bdg tanggal 2 Nopember 2021, bertanda P - 27;
28. Fotocopy Putusan Nomor 36/PDT/2022/PT.Bdg tanggal 21 Maret 2022, bertanda P - 28;
29. Fotocopy Putusan Nomor 970/PK/Pdt./2023/Mahkamah Agung tanggal 23 Nopember 2023, bertanda P - 29;
30. Fotocopy Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.BDG tanggal 25 Nopember 2021, bertanda P - 30;
31. Fotocopy Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT.BDG tanggal 19 Mei 2022, bertanda P - 31;
32. Fotocopy Putusan Nomor 467/K/Pdt./2023/Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 2023, bertanda P - 32;
33. Fotocopy Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Bdg tanggal 24 Pebruari 2022, bertanda P - 33;
34. Fotocopy Putusan Nomor 450/PDT./2022/PT.BDG tanggal 27 September 2022, bertanda P - 34;
35. Fotocopy Putusan Nomor 3069/K/Pdt./2023/Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 2023, bertanda P - 35;
36. Fotocopy Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 21 Nopember 2019, bertanda P - 36;
37. Fotocopy Putusan Nomor 260/PDT./2020/PT.BDG tanggal 15 Juni 2020, bertanda P - 37;
38. Fotocopy Putusan Nomor 1155/K/Pdt./2021/Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 2021, bertanda P - 38;
39. Fotocopy Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. BDG tanggal 20 Juni 2022, bertanda P - 39;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Putusan Nomor 559/PDT/2023/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2023, bertanda P - 40;

41. Fotocopy Putusan Nomor 6335/K/Pdt./2025/Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 2025, bertanda P - 41;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kecuali bukti surat bertanda P - 6, sampai dengan P - 11, P - 15, P - 16, dan P - 20 sampai dengan P - 41 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang masing - masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arifin Septiadi, S.T., M.S.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui legalitas dan keberadaan objek tanah yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 144, Persil 62 seluas 14.910 meter persegi, serta Persil 63 yang tercatat atas nama Sobandi;
- Bahwa sumber pengetahuan Saksi mengenai objek tanah tersebut didasarkan pada survei lokasi secara langsung oleh Saksi;
- Bahwa Saksi adalah sebagai *marketing* atau agen properti yang bertugas untuk memasarkan objek tanah yang dimaksud;
- Bahwa terkait dengan Tergugat yang bernama Wawan, Saksi menyatakan hanya mengetahui namanya saja, namun belum pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa selama Saksi menjalankan perannya sebagai agen properti, mulai dari melakukan pemasaran hingga mengantarkan calon pembeli (*buyer*) ke

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



lokasi, tidak pernah ada satu pihak pun yang mengajukan protes, gugatan, ataupun gangguan dalam bentuk apa pun;

- Bahwa proses pembangunan 4 (empat) unit rumah di lokasi objek tersebut juga berjalan dengan lancar tanpa adanya klaim, sanggahan, atau keberatan dari warga setempat maupun dari pengurus RT/RW setempat;
- Bahwa Saksi menegaskan tugas dan fungsi keberadaan Saksi di lokasi tersebut murni bersifat profesional sebagai agen properti yang mengantar pembeli (*buyer*);
- Bahwa proses pemasaran yang dilakukan oleh Saksi di lokasi tersebut telah berhasil menghasilkan penjualan (*closing*);
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Para Ahli Waris tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain mana pun, di luar dari pembeli yang ditangani secara langsung oleh Saksi;

2. Saksi Irfan Nurfalih

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, akan tetapi Saksi menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi awal mengenai objek tanah perkara dari Para Ahli Waris (Para Penggugat), di antaranya dari Pak Sandi dan Pak Widi;
- Bahwa guna memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi telah melakukan *crosscheck* (pengecekan) ke pihak Kelurahan serta meninjau langsung ke lokasi, di mana pihak Kelurahan kemudian membenarkan letak objek tanah tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini adalah sebagai kontraktor yang bekerja sama dengan Para Ahli Waris untuk membangun perumahan di atas lahan milik mereka sebelum nantinya dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdapat 4 (empat) unit rumah yang sedang dibangun oleh Saksi, di mana ke-4 (empat) unit rumah tersebut berdiri di atas lahan yang masuk dalam objek gugatan perkara ini;
- Bahwa Saksi membangun rumah-rumah tersebut untuk dan atas nama ketiga orang Ahli Waris yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai keberadaan Tergugat yang bernama Wawan, Saksi hanya mendengar informasi atau cerita bahwa ada pihak bernama Wawan yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa sepanjang proses pembangunan berjalan, Saudara Wawan maupun pihak yang mewakilinya tidak pernah datang ke lokasi untuk memprotes, dan Saksi tidak mengetahui secara mendetail mengenai adanya sengketa di tingkat kelurahan;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, lahan objek sengketa merupakan tanah warisan yang diperoleh Para Penggugat dari orang tua mereka yang bernama Sobana Bin Sobandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak awal fisik lahan tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa sebelum pembangunan dimulai, lahan tersebut digarap oleh petani setempat sebagai kebun, di mana penggarap tersebut juga mengakui bahwa tanah itu adalah milik orang tua Para Penggugat;
- Bahwa pihak Para Ahli Waris telah memberikan uang kompensasi kepada petani penggarap tersebut agar lahan dapat dibersihkan dan dibangun;
- Bahwa selama proses pembangunan 4 (empat) unit rumah berjalan, tidak ada satu pun protes atau sanggahan dari Tergugat, warga sekitar, maupun pengurus RT/RW, dan semuanya berjalan secara kondusif;
- Bahwa mengenai legalitas formal, Saksi belum pernah melihat fisik sertifikat Tergugat secara langsung, namun berdasarkan informasi dari

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Waris, sertifikat Tergugat awalnya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten pada tahun 2018;

- Bahwa setelah terjadi pemekaran wilayah, terbitlah sertifikat baru yang mengakibatkan tumpang tindih (*overlapping*) dengan sertifikat milik Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, dasar awal sertifikat Tergugat berasal dari Letter C atas nama Sardiah Bin Sobandi, yang merupakan paman dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Sardiah Bin Sobandi, di mana pada rentang tahun 2022 hingga 2023, Saksi diajak oleh salah satu Ahli Waris (Para Penggugat) untuk menemui yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi telah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali dengan Pak Sardiah Bin Sobandi untuk meminta klarifikasi, dan dalam pertemuan tersebut Pak Sardiah menegaskan dua hal penting, yaitu beliau tidak mengetahui dan tidak merasa memiliki tanah objek sengketa tersebut dan beliau tidak pernah memberikan Kuasa Jual Beli kepada Tergugat, dan justru menegaskan bahwa tanah objek sengketa adalah murni milik Para Penggugat;
- Bahwa Pak Sardiah Bin Sobandi sempat mengutus anaknya yang bernama Indra untuk mengantarkan Saksi ke lokasi guna menunjukkan letak tanah berdasarkan Letter C milik Pak Sardiah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata letak tanah milik Pak Sardiah bukan berada di objek sengketa ini, melainkan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter ke arah selatan dari lokasi rumah yang sedang dibangun oleh Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada aktivitas penguasaan, pengelolaan, ataupun kehadiran fisik dari pihak Tergugat maupun kuasanya di lokasi objek sengketa tersebut;

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 Mei 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara *E-court* tertanggal 21 Mei 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2026, tanggal 6 Maret 2026, dan tanggal 8 April 2026 dan untuk Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Sidang Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg, tanggal 9 Maret 2026 (Melalui Media Massa/Koran Gala terbit tanggal 9 Maret 2026) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk syarat gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka harus diperiksa dulu mengenai kejelasan dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah “apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat?”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut, sedangkan bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 41 dan 2 (dua) orang saksi bernama : Arifin Septiadi, S.T., M.S dan Irfan Nurfalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2026, telah diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 314 m² berdasarkan SHM No. 11052 atas nama Hj. Euis Lisnawati, dkk yang terletak di Jalan Permata Bumi III / Jalan Permata Bumi IX, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan batas-batas Utara Jl. Permata Bumi III, Timur Jl. Permata Bumi IX, Selatan Rumah Warga, dan Barat Susukan Jangkung, secara nyata sampai saat ini dikuasai oleh Para Penggugat tanpa adanya protes atau keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di dalam ketentuan hukum materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan secara eksplisit aturan sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dan yurisprudensi yang berlaku tetap, suatu tindakan atau perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur kumulatif sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya unsur kesalahan (*schuld*);
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan (*schade*);
4. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari pengertian dan maksud perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka untuk melihat apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, harus terlebih dahulu melihat hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg Tanggal 07 November 2023, dan bukti P - 2 berupa Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir No.1444 Persil 62 seluas $\pm 14.910\text{m}^2$ (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan Persil 63 seluas $\pm 1.500\text{m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Sobana bin Sobandi yang berlokasi di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, terungkap fakta bahwa kedudukan hukum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek tanah *a quo* didasarkan pada hubungan kewarisan selaku ahli waris sah dari Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Euis Lisnawati berdasarkan Penetapan Ahli Waris Mahkamah Agung/Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 07 November 2023, di mana tanah tersebut semula merupakan tanah adat berdasarkan Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir No. 1444 Persil 62 dan Persil 63 atas nama Sobana bin Sobandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 berupa Sertipikat Hak Milik No.11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017, NIB 13011, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, seluas 314m² tercatat atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Suidana Sobana, FirmanSetya S.E., dan Widi Wulandari, terungkap fakta bahwa kepemilikan hak yang otentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017 atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Suidana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari, yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, serta didukung oleh bukti dan Pemeriksaan Setempat, penguasaan fisik secara nyata (possesio) oleh Para Penggugat melalui penggarap yang ditunjuk sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6 berupa Putusan Nomor Perkara 144/G/2020/PTUN.Bdg Jo 177/B/2021/PT.TUN.Jkt Jo 187K/TUN/2022, terungkap fakta bahwa Tergugat memosisikan dirinya dalam hubungan hukum dengan objek tanah *a quo* berdasarkan klaim kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik No. 11210 (pemekaran dari SHM Kabupaten Bandung No. 1555 atas nama Wawan Setiawan) dengan Surat Ukur Nomor 2207/2018 tanggal 25 April 2018, yang diperoleh melalui rangkaian peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1131/1977 tanggal 08 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa alas hak Tergugat tersebut berasal dari Letter C Kelurahan Cisaranten Kulon, Kohir 1447 Persil 61 atas nama Sardia bin Kutjo Sobandi alias Sardia bin Sobandi alias H. Mansur Sardiya, yang dalam

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya menggunakan Surat Kuasa Jual Mutlak tanggal 15 Januari 1977 kepada penerima kuasa bernama Dudung Abdullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat secara nyata terjadi karena adanya benturan dua produk hukum (sertipikat ganda/tumpang tindih) di atas satu objek bidang tanah yang sama, di mana Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya adalah sah, sedangkan klaim Tergugat didasarkan pada warkah pembentukan (Surat Kuasa Jual Mutlak dan AJB No. 1131/1977) yang dinilai cacat hukum, tidak sah, sehingga melahirkan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi dan Almarhumah Euis Lisnawati alias Euis Linawati, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai ahli waris, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg Tanggal 07 November 2023 yang diberi tanda bukti P - 1. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat mengenai status keahliwarisan telah bersesuaian dengan fakta hukum yang sah dan didukung penuh oleh alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, serta tidak adanya bantahan dari Tergugat yang tidak hadir di persidangan (*verstek*), maka petitum ke-2 dari gugatan Para Penggugat ini dipandang beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ke-3** gugatan ini, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Sandy Sudiana Sobana, Firman

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setya S.E., dan Widi Wulandari sebagai pemilik yang sah atas objek tanah yang terletak di Jl. Permata Bumi III / Permata Bumi IX, RT 06 / RW 03, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017, NIB 13011, seluas 314 m² yang tercatat atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kepemilikan hak atas objek tanah sengketa *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11052 Kelurahan Cisaranten Kulon tertanggal 30 Desember 2017 (Bukti P - 3) yang diterbitkan secara resmi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan pemeriksaan setempat tertanggal 8 Mei 2026, fakta hukum di persidangan juga diperkuat oleh keterangan saksi Arifin Septiadi, S.T., M.S., dan saksi Irfan Nurfalalah yang di bawah sumpah menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan para ahli waris dari almarhum Sobana bin Sobandi dan sejak awal secara fisik telah menguasai dan mengelola lahan tersebut tanpa ada klaim atau keberatan dari pihak warga maupun Tergugat selama proses pengurusan hak hingga pembangunan fisik berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P - 3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti secara sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang sah dan beriktikad baik atas objek tanah perkara seluas 314 m² tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat mengenai hak kepemilikan objek tanah sengketa telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta didukung dengan alat bukti otentik yang bernilai kekuatan pembuktian sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa petitum ke-3 dari gugatan Para Penggugat adalah beralasan atas hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara saksama dan mendalam mengenai tuntutan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam **petitum angka 4** dan **petitum angka 6** dari gugatan ini, yang mana kedua petitum tersebut memiliki keterkaitan sebab-akibat yang sangat erat secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 4, Para Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan melakukan pengukuran untuk pemekaran Sertipikat Hak Milik No.1555 Desa Cisaranten Kulon pada tanah milik Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa sejalan dan sebagai konsekuensi logis dari petitum angka 4 tersebut, pada petitum angka 6 Para Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan Sertipikat Hak Milik No.11210, Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018, NIB 13818, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yang merupakan hasil pemekaran Sertipikat Hak Milik No.1555, Surat Ukur Nomor 9080/1983, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung seluas 300m2 tercatat atas nama Wawan Setiawan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah tindakan Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Majelis Hakim harus menelaah keabsahan tindakan pengklaiman dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat di atas bidang tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diajukan di

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, salah satunya adalah bukti bertanda P - 6 yang berupa Fotocopy Putusan Nomor Perkara 144/G/2020/PTUN.BDG Jo 177/B/2021/PT.TUN.JKT Jo 187K/TUN/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti P - 6 berupa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Pemeriksaan Setempat tertanggal 08 Mei 2026, telah terungkap fakta-fakta dan tidak dapat dibantah kebenarannya mengenai cacat yuridis dari alas hak milik Tergugat, yang menguraikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah yang diklaim dan tertera pada Sertipikat Hak Milik Tergugat sangat berbeda dan memiliki kesalahan yang fatal dengan batas-batas fisik bidang tanah a quo di lapangan. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada Batas Barat, yang di dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat secara tertulis menunjuk pada Tanah Sardia, sedangkan pada keadaan fisik bidang tanah a quo, batas di sebelah barat tersebut adalah berupa Susukan Jangkung (selokan tinggi) yang murni merupakan batas alam yang tidak dapat diubah secara sepihak.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2026, telah diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 314 m² berdasarkan SHM No. 11052 atas nama Hj. Euis Lisnawati, dkk yang terletak di Jalan Permata Bumi III / Jalan Permata Bumi IX, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan batas-batas Utara Jl. Permata Bumi III, Timur Jl. Permata Bumi IX, Selatan Rumah Warga, dan Barat Susukan Jangkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan rentetan fakta hukum yang bersumber dari hasil Pemeriksaan Setempat dan bukti P - 6 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat pada tahun 2018 yang datang mengklaim serta memaksakan kehendak untuk melakukan pengukuran ulang demi pemekaran Sertipikat, adalah sebuah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak didasari

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alas hak yang sah secara nyata merugikan hak-hak keperdataan Para Penggugat karena menjadikan Sertipikat milik Para Penggugat menjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertipikat Tergugat karena Tergugat memekarkan Sertipikat Hak Milik No.1555 menjadi Sertipikat Hak Milik No.11210 berdasarkan Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pengklaiman dan tindakan pemekaran sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat terbukti didasarkan pada alas hak yang mengandung cacat hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sendiri, dan melanggar asas kepatutan serta ketelitian dalam lalu lintas masyarakat. Dengan demikian, perbuatan Tergugat secara sah dan meyakinkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa dikarenakan proses awal pengklaiman dan penerbitan telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka produk hukum yang lahir dari perbuatan yang melawan hukum tersebut, dalam hal ini berupa Sertipikat Hak Milik No.11210, Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018, NIB 13818, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yang merupakan hasil pemekaran dari Sertipikat Hak Milik No.1555 atas nama Wawan Setiawan, haruslah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yuridis yang mendalam di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 dan petitum angka 6 dari gugatan Para Penggugat telah terbukti kebenarannya di persidangan. Oleh karena itu, petitum angka 4 dan petitum angka 6 patut, beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** Para Penggugat yang memohon untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, S.H. selaku PPATS

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buah Batu, yang saat ini dalam penguasaan dan pengelolaan Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil tuntutan tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-6, yaitu berupa fotokopi Putusan Nomor Perkara 144/G/2020/PTUN.BDG Jo 177/B/2021/PT.TUN.JKT Jo 187K/TUN/2022 serta berdasarkan sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, batas-batas tanah dan luas tanah yang tertera pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 tersebut tidak sesuai dengan kondisi fisik bidang tanah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1977 memuat data fisik yang bertentangan dengan fakta di lapangan, maka dalil Para Penggugat terkait pembatalan akta a quo telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6, Majelis Hakim mencermati bahwa tahun AJB Nomor 1131/1977 yang tercantum dalam bukti tersebut adalah tahun 1977, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tertulis tahun 1997; sehingga oleh karena terdapat kesalahan ketik, petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-7** dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan secara sah di persidangan; bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang valid, konkret, serta meyakinkan mengenai adanya kerugian nyata yang dialami akibat

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



perbuatan Tergugat, sehingga dalil mengenai kerugian tersebut hanyalah merupakan perkiraan yang tidak berdasar hukum; maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke-7 dari gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-8** Para Penggugat yang memohon agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari diadakannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR adalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, dan berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta mensyaratkan agar dalam setiap Putusan Serta Merta diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat tersebut menurut pendapat majelis hakim adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan juga tuntutan Penggugat tersebut tidak cukup alasan hukum, sehingga terhadap petitum angka-8 adalah tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-9** Para Penggugat yang memohon untuk Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap petitum angka-9 ini haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-10** Para Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum demi petitum di atas bahwa gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka kepada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan, maka dengan demikian **petitum angka-1** pun harus dinyatakan untuk ditolak dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan 1365 KUHPdata serta peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ena Sobana alias Sobana bin Sobandi dan Almarhumah Euis Lisnawati alias Euis Linawati berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg Tanggal 07 November 2023;



4. Menyatakan Para Penggugat (Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari) sebagai pemilik yang sah atas objek tanah seluas 314 m² yang terletak di Jl. Permata Bumi III / Permata Bumi IX, RT 06 / RW 03, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 11052, Surat Ukur Nomor 02050/Cisaranten Kulon/2017 tertanggal 30 Desember 2017, NIB 13011, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, seluas 314m² tercatat atas nama Hj. Euis Lisnawati, Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya S.E., dan Widi Wulandari dengan batas-batas saat ini berupa:
 - Sebelah Utara : Jl. Permata Bumi III
 - Sebelah Timur : Jl. Permata Bumi IX
 - Sebelah Barat : Susukan Jangkung
 - Sebelah Selatan : Rumah Warga
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan melakukan pengukuran untuk pemekaran Sertipikat Hak Milik No. 1555 Desa Cisaranten Kulon pada tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 1131/1977 tertanggal 08 Oktober 1997 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Buah Batu cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 11210, Surat Ukur Nomor 2207/2018 tertanggal 25 April 2018, NIB 13818, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung atas nama Wawan Setiawan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.482.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sucipto, S.H. dan Tuty Haryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg tanggal 19 Februari 2026, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Al Atta, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV maupun Kuasanya. Putusan tersebut telah dikirim melalui *E-court* oleh Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sucipto, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al Atta, S.H.

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses/Pemberkasan....	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya panggilan sidang	:	Rp.2.480.000,00;
4. PNBP	:	Rp.70.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.932.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.482.000,00;

(tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)